

1505260-26.2020.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... é fato que uma e outra conduta caracterizam o tráfico, o que enseja a sua condenação.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação da origem, é de rigor a conclusão de que era proveniente do tráfico, razão pela qual se justifica a decretação de seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505260-26.2020.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

CARLOS ROBERTO LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 1º de dezembro de 2020, às 19h20min, na Rua Emílio Roli, n.º 700, no Jardim Colorado, nesta cidade e comarca de Ourinhos, o réu guardava, para fins de tráfico, duas pedras - com massa de 120,03 gramas - de crack e dois tijolos - com massa de 859,71 gramas - de maconha, ambas substâncias entorpecente que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 180) e a defensora nomeada apresentou defesa preliminar (fl. 187).

A decisão de fls. 189/190 recebeu a denúncia, no dia 19 de abril de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 270).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/15, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 21 e 23 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 210/211 e 213/214.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do tráfico. Afirmou que conheceu uma pessoa de nome Silvinho, nas imediações de sua casa, que lhe pediu que guardasse as drogas. Disse que, por estar com dificuldades financeiras, aceitou guardá-las. Narrou que receberia R\$500,00 e uma compra, mas que não combinaram o valor. Afirmou que no dia dos fatos Silvinho foi à sua casa, acompanhado da esposa, dizendo que levaria a droga que estava guardada. Disse que na sequência Silvinho saiu dizendo que ia na padaria e que (o réu) entrou em sua casa com Antônio Carlos e já foi detido pelos policiais militares. Afirmou que não vendeu drogas para Antonio Carlos.

A confissão do réu foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos. Os policiais militares Eurico Bergonzini Júnior e João Paulo Teixeira dos Santos afirmaram que, em patrulhamento de rotina, entraram na Rua Emílio Rolli e visualizaram o réu na companhia de outro indivíduo na calçada. Disseram que havia denúncias de tráfico contra o réu, com a indicação de sua residência, razão pela qual resolveram abordá-los. Narraram que, quando perceberam que seriam abordados, os dois correram para dentro do imóvel, tendo sido abordados já no quintal da casa. Afirmaram que, já do quintal, avistaram, pela janela, uma pedra de crack na cozinha. Disseram que Antonio Marcos afirmou que estava no local para comprar droga do réu, que conhece como Carlão. Narraram que localizaram mais dois tijolos de maconha, uma balança de precisão, eppendorfs e uma caderneta com anotações sobre o tráfico.

Embora os policiais militares tenham afirmado que as denúncias eram de que o réu comercializava as substâncias entorpecentes e que Antônio Carlos disse que estava no local para comprar droga do réu, enquanto o réu afirmou que estava apenas guardando as substâncias entorpecentes, é fato que uma e outra conduta caracterizam o tráfico, o que enseja a sua condenação.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação da origem, é de rigor a conclusão de que era proveniente do tráfico, razão pela qual se justifica a decretação de seu perdimento em favor da União.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu CARLOS ROBERTO LEITE, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A quantidade de crack e de maconha não é suficiente para fundamentar o aumento da pena-base e impedir a incidência do redutor, razão pela qual se considera esse balizador apenas na terceira fase de fixação da pena.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processo n.º 0012441-75.2008.8.26.0408 desta Vara Criminal, na certidão de fls. 55/56) compensada com a atenuante da confissão e mantenho a pena no mesmo patamar.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de réu reincidente e considerada a quantidade de crack e maconha apreendida, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada a atividades criminosas.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora

condenado (artigo 20, § 2o, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e que a sua prisão foi convertida em preventiva, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente, está sendo condenado pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu CARLOS ROBERTO LEITE, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

À Dra. Defensora nomeada, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fls. 13/15). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls.13/15), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Ourinhos, 14 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA